

产品管理部 运维合同技术审核要点工作指引

一、指引目标

为明确运维类合同技术审核要点与责任边界，强化项目的风险可控，保障合同与投标方案的“技术一致性”与“商务一致性”，确保合同条款无重大偏差，规避法律与履约风险，有效维护公司合法权益，特制定本指引。

二、审核主体及职责

1、合同技术审核层级

对于不同产品系列项目分为一、二、三级对应审核权层级：

HS500 项目合同技术评审进行三级审批，解决方案负责人—产品管理部负责人—运维事业部分管领导；

HS400 合同技术评审进行二级评审，解决方案负责人-产品管理部负责人；

HS300 及以下合同技术评审进行一级评审，解决方案负责人出具专业审核意见。

2. 合同技术审核要点

1) 负责合同核心条款审核，重点核查合同主体、项目名称、资质要求、服务范围、履约指标、合同金额、验收条款、考核标准、风险划分等内容，识别条款漏洞与潜在风险。

2) 针对审核发现的问题，制定具体整改方案，提出修改合同文本意见，协调营销进行修订，确保问题闭环。

三、重要节点审核要求

1、介入时机

合同谈判启动后至正式签署前，以营销中心发起流程为起点。

2、条款优化与风险规避

1) 核心条款审核要点

- 主体与标的：签约双方全称、地址、项目地址准确，合同性质、项目名称与招标文件一致，服务范围清晰无歧义（含软件、硬件、备件、服务内容等）；

- 履约指标：明确故障频次、故障处理时长、设备可利用率等量化履约指

标，约定未达标整改与考核标准；

- 价款与支付：核查含税/不含税金额、税率（如 6%服务税率）、付款周期、付款条件，确保与资金计划、成本测算一致，明确奖励金、考核扣款计算方式；

- 风险划分：界定不可抗力、设备批次损坏、第三方索赔等责任归属，明确技改、大修等额外服务界定及费用结算方式。

详情请参照《附件：合同评审检查表（技术）》

2) 评审问题整改与闭环

时间要求：收到评审意见后 2 个工作日内制定整改计划，明确整改事项、责任分工及完成时限；

主要整改内容：

- 条款补充：针对条款缺失，补充服务范围、履约指标、付款节点等关键内容；

- 风险控制：针对风险条款，优化责任划分、违约金计算、争议解决方式，协同营销团队协商解决不合理要求，重点审核保电量、保收益、全额备件、电网考核条款，明确弃风弃光、限功率、气象偏差等非我方责任场景并设置赔付上限与免责机制；

- 合规管理：针对合规性问题，修正与法律法规、公司制度冲突内容，确保资质文件、安全协议、保密协议等附件齐全且与主合同一致；

- 条款澄清：对于条款中无法修改，但客户承诺可不执行的，要有书面留痕说明。

- 整改复核：整改完成后自行复核并提交二次评审直至通过，无法整改的重大问题及时上报事业部分管领导决策。

3、输出成果

主要输出成果，包含合同评审意见表、条款修改建议稿、整改计划、修改后合同文本、整改复核意见、书面澄清说明。

四、合同审核核心原则

信息一致原则：合同关键信息（项目名称、金额、服务范围、履约指标等）

需与招标文件、投标文件、立项资料保持一致。

量化可测原则：核心履约指标（如故障处理时限、设备可利用率）需明确具体数值或比例，避免模糊表述。

风险可控原则：明确违约责任、争议解决方式（优先约定项目所在地管辖）、风险划分边界，确保风险有应对措施。

合规合法原则：合同条款需符合国家法律法规及公司管理制度，无违法违规、显失公平的约定。

五、输出文件与归档要求

审核过程文件：包括可行性分析评审记录、标书审核意见表、合同评审意见表、整改计划、整改复核意见、书面澄清说明等。

最终成果文件：审核通过的合同文本及附件、项目分级审批记录、合同审核台账。

附件：合同评审检查表

序号	模块	评审事项	审核要点
1	一、合同基础信息	合同标题/性质/名称/编号	1. 按公司分类确定合同性质； 2. 合同标题、项目名称与客户一致； 3. 符合编码规范。
2		合同日期	1. 明确生效日期； 2. 明确签署日期； 3. 明确服务起止时间。
3		签约主体与地址	1. 双方使用法定全称； 2. 填写注册/实际经营地址； 3. 明确项目地址。
4	二、合同核心商务条款	付款/回款周期	明确回款比例与节点。
5		合同金额与中标价	合同价格是否与中标价格完全一致。
6		合同毛利/概算	1. 复核毛利率符合公司要求； 2. 确保成本覆盖全部风险项。
7	三、服务	服务项与测算/投标一致性	核对是否存在超出投标范围的服务项；

8	范围与资源配置	人员与车辆要求	1. 数量/资质要求： ● 是否与测算、招标文件一致； ● 高资质/高配置要求是否可以调整； ● 明确到场要求。 2. 人员资料/保险： ● 核对证件、体检、保险； ● 哪些条款可能造成入场纠纷。
9		物资要求——工器具/备件/耗材等	1. 是否含软件、硬件、备件及相关服务内容等，与招标文件核对一致； 2. 大部件维修、更换，以及全新件有明确标准与留痕要求； 3. 确认全额、限额情况，明确限额标准（如单价限额、总价限额、批次性更换要求等）
10	四、技术与服务条款	合同主体与技术一致性	确认签约主体、合同内容与投标方案一致。
11		技术合同名称规范与合同类型	1. 名称简明规范，体现标的； 2. 确定技术合同类型——开发/转让/咨询/服务/优化/改造等
12		合同标的与价格	产品/服务名称、数量、单价清晰明确。
13		附随义务与售后	1. 是否存在售后条款，售后以交付部门意见为准； 2. 是否有升级优化要求；可接受的升级优服务内容仅限保修期免费；禁止永久免费。
14		技术服务期限与收费	1. 明确范围、标准、周期； 2. 明确收费与节点； 3. 约定期满后服务与费用。
15	五、考核条款	考核指标、条款	1. 量化考核指标，故障频次、故障处理时长、设备可利用率等，尤其是是否存在保电量/小时数、保收益、保全额备件等高管理难度的条款，重点关注，并记录。 2. 评估考核风险并告知相关人员，必要时，协商修改。 3. 是否存在额外考核项，是否可满足；必要时，协商删除。 4. 考核是否有上限，上限金额时多少
16		免责条款	1. 明确免责场景，尤其是有保电量/小时数指标的，需要明确停电、限电、政策等因素影

			响。 2. 对于协商结果，做好记录、确认、反馈流程。
17		短期合同长期考核	1. 如存在，修改考核方式； 2. 避免用长期指标考核短期项目。
18	六、合同合规与风险条款	公司资质限制	我方无法满足的需提前澄清。
19		合同续签核对	续签与原合同/招标文件比对，范围、内容、金额、周期是否一致。
20		验收标准	明确服务周期、质量、风险澄清，避免考核与延期交付。
21		不可抗力条款	确认不可抗力条款，明确非我方原因的场景，不足的需要补充。
22		转包/分包/联合体限制	明确转包、分包、联合体重复投标等情况的要求，是否存在违规现象。